

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 444/2538

นายประธาน พวงเกตุแก้ว

โจทก์

นางสาวบุปผา พวงเกตุแก้ว หรือนาง

บุปผา พิมสอาด กับพวก

จำเลย

นายประธาน พวงเกตุแก้ว โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีมีทุนทรัพย์ ในศาลแพ่ง 150,000 บาท โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด โจทก์เห็นว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาท ในชั้นฎีกามีจำนวนเกินกว่า 200,000 บาท จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันควรได้รับการวินิจฉัย จากศาลสูง โปรด มีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนา คำร้องแล้ว(อันดับ 106 แผ่นที่ 5-7) โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนใบแทนโฉนดที่ดินและ เรียกกรรมสิทธิ์ คืนจากจำเลยทั้งสอง ฯลฯ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ศาล อุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 104) โจทก์จึง ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 104)

คำสั่ง ปัญหาว่าจำเลยได้ยึดถือที่ดินพิพาทไว้โดยเจตนายึดถือเพื่อตนหรือถือ กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแทนโจทก์หรือไม่ เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ราคาทรัพย์สินที่ พินาศในชั้นฎีกาเป็นอย่างเดียวกับ ในศาลชั้นต้น ผู้ฎีกาต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกา ตามราคา เช่นเดียวกับในศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 150 วรรคสอง เมื่อที่ดินพิพาทกำหนดราคาไว้ในศาลชั้นต้นเป็นเงิน 150,000 บาท จึงเป็นคดีที่มีราคาทรัพย์สินที่พิพาท กันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง ปัญหาว่าจำเลยได้ยึดถือที่ดินพิพาทไว้โดยเจตนายึดถือเพื่อตนหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแทนโจทก์หรือไม่ เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ราคาทรัพย์สินที่พิพาทในชั้นฎีกาเป็นอย่างเดียวกับ ในศาลชั้นต้น ผู้ฎีกาต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกาตามราคา เช่นเดียวกับในศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 150 วรรคสอง เมื่อที่ดินพิพาทกำหนดราคาไว้ในศาลชั้นต้นเป็นเงิน 150,000 บาท จึงเป็นคดีที่มีราคาทรัพย์สินที่พิพาท กันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>